

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070336-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DA COSTA

RECORRENTE: JOALISA DE SOUSA DA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5070336-32.2024.4.02.5101

510014939594 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070336-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DA COSTA

RECORRENTE: JOALISA DE SOUSA DA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pelo deandante em face de decisão interlocutória do d. Juízo Federal da 1ª VF do Rio de Janeiro que, a seu turno, indeferiu tutela provisória de urgência que pretendia a imposição de obrigação solidária às rés no sentido de fornecerem o suplemento alimentar **Nutren Senior**, em até 72 horas.

Em suas razões recursais, aduz a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência. Alega que a **probabilidade do direito** está amparada nos documentos anexos aos autos de origem, em que se comprova a existência da patologia, a indispensabilidade do insumo pleiteado, bem como a ausência do Poder Público em prestar fornecer espontaneamente. Já o **periculum in mora** decorreria do fato de que, sem o tratamento adequado para a patologia, o requerente, pessoa com idade avançada e diagnosticado com doença grave, poderá sofrer sérias complicações de saúde, piorando seu quadro clínico, de maneira que o decurso do tempo pode causar efeitos irreversíveis.

Indeferida a tutela recursal [evento 15, DESPADEC1].

Intimadas as recorridas, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em linha de princípio, entendo que o fornecimento de vitaminas, leite, complementos alimentares em geral ou, em outra vertente, também, o de medicamentos não essenciais, como, por exemplo, remédios de estímulo à concentração (a famosa "RITALINA") ou, ainda, ferramentas pessoais de higiene, igualmente não essenciais (luvas, por exemplo), não se inserem no âmbito da atuação corretiva do Judiciário em face das políticas públicas de saúde e de atendimento à população, segundo prioridades, cuja tarefa de eleger é do administrador, que conhece o próprio limite de recursos disponíveis e, portanto, os aloca segundo interesses públicos, fazendo, assim, escolhas legítimas.

No caso presente, trata-se de obter, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o fornecimento do suplemento alimentar NUTREN SENIOR, destinado ao tratamento do quadro clínico de NEOPLASIA MALIGNA NO CÓLON (CID 10: C18) em até 72 (setenta e duas) horas, de acordo com a indicação médica.

Noutro giro, o parecer-técnico do NAT conclui que suplementos alimentares industrializados, como as opções pleiteadas ou similares, não integram nenhuma lista oficial para disponibilização pelo SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Além do mais, o autor não informou seus dados antropométricos (minimamente peso e altura aferidos ou estimados), impedindo aquele Núcleo de realizar cálculos nutricionais e verificar o seu estado nutricional atual. No mesmo sentido, não foram informadas as quantidades prescritas em medidas caseiras, e embora tenha sido descrito, nos relatórios médicos de [evento 1, ANEXO2, fls. 9-10, autos de origem] que "a alimentação convencional não atende suas necessidades nutricionais", não consta informação sobre a aceitação do plano alimentar proposto (quantidades de fato consumidas ao longo de um dia habitual em medidas caseiras). Assim, segundo o NAT, a ausência dessas informações impossibilita a verificação do valor energético consumido, bem como a avaliação deste em relação às necessidades energéticas e proteicas estimadas para o autor.

Nesse cenário, em juízo de prelibação, a decisão impugnada apresenta-se, além de seu conteúdo fático-probante próprio, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ relativamente às questões de Direito da Saúde, e com múltiplos julgados desta 6ª Turma Recursal em situações análogas e reiteradas, consoante se extrai, v.g., dos Enunciados a seguir reproduzidos:

Enunciado nº 18. "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente." (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Enunciado nº 19. "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

Precedente, com os ajustes necessários, desta Turma Recursal, o julgamento colegiado no processo nº 5111482-87.2023.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Virtual de 15/05/2024, assim ementado:

MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. INSUMO. NECESSIDADE E URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Nessas condições, **indefiro** o pleito de atribuição de efeito suspensivo."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos pelas partes, com vistas à revisão da alegada urgência.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.